МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 08 дугаар сарын 16. № 06/44 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА
Д.МӨНХЖАРГАЛ ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2024 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 06-ний өдөр Хөвсгөл аймагт албан томилолтоор ажиллаж, орон нутгийн иргэдээс Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа хүний эрхийн зарчимд нийцэж буй байдлын талаар судалгаа авч, 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль үйлчилж эхэлсэнтэй холбоотойгоор прокурор, мөрдөгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж (баривчлах, цагдан хорих албадлагатай холбоотой), Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, мөрдөгч нарын ажлын ачаалал, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудалтай танилцаж ажилласан.

Томилолтын хүрээнд 2024 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах албаны тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн албаны тасгийн мэдүүлэг авах өрөөтэй танилцахад Эрүүгийн цагдаагийн албаны тасаг вакум хаалгаар тусгаарлагдсан (тухайн өдөр хаалга дэлгээстэй) коридор болон эрүүгийн ахлах мөрдөгчийн өрөө камерын хяналтын системд холбогдоогүй, Мөрдөн байцаах тасагт хамаарах нээлттэй байсан 4 өрөөний хаалганы хэсэгт Хөвсгөл аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдрийн мэдүүлэг авах өрөөний шаардлага хангасан тухай зөвшөөрөл олгосон албан бичгийг байршуулсан байдалтай байна. Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газрын хэмжээнд насанд хүрсэн хүнээс мэдүүлэг авах тусгайлсан өрөө байхгүй, харин эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч нар мэдүүлгийг албаны өрөөндөө авч байгаа ба тус өрөөнд аймгийн прокурорын газраас зөвшөөрөл олгосон байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “мөрдөгч мэдүүлгийг мэдүүлэг авах шаардлага хангасан өрөөнд авна”, мөн зүйлийн 17 дахь хэсэгт “Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагыг Улсын ерөнхий прокурор батална” гэж заасан. Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны А/57 дугаар тушаалаар баталсан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагын 3.14 дэх хэсэгт “Мэдүүлэг авах ажиллагаанд ашиглагдсан дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийг тухай бүр нь хуулбарлан авах, хадгалах боломжтой төхөөрөмжийг ашиглах бөгөөд бичлэгийг засварлах, устгах зэрэг эрсдэлээс бүрэн хамгаалсан байна” гэсэн шаардлагыг бүрэн хангаагүй байна.

Мөн Цагдаагийн газрын барилга байгууламж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэргэнцэртэй хүн орж, гарах замыг Тээврийн цагдаагийн албаны тасгийн хаалга орчимд хийсэн боловч стандартын шаардлага хангаагүй, сонгуулийн үеэр ашиглаж байсан гэх иргэд цагдаагийн алба хаагчтай уулзах үедээ гар утсаа түр хадгалах шүүгээг (локер) байгууллагын үүдний хэсэгт байрлуулсан байдалтай байсан.

Эдгээр нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасан “Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна”, мөн зүйлийн 27.4 дэх хэсэгт “Шүүх,

15007012

прокурор, хууль хяналтын байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эрх ашгаа хамгаалахад хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй..." гэсэн заалтад нийцэхгүй, мөн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 3 дахь заалтад "...Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно" гэж заасан бөгөөд төрийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн гар утсыг түр хугацаанд ашиглах эрхийг нь хязгаарлаж байгаа дээрх үйлдлийн эрх зүйн үндэслэл тодорхойгүй байна.

Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны хувьд хуучнаар цагдан хорих төв байрлаж байсан байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан "Баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нийслэлд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, аймаг, суманд цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ. Цагдаагийн байгууллага баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх чиг үүргийг энэ зүйлд заасан хугацааны дотор үе шаттайгаар шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагад шилжүүлнэ" гэсэн заалтын дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлага үүссэн байна.

Харин хүүхдээс мэдүүлэг авах өрөөний орчин нөхцөлийг хүүхдийн онцлогт тохируулан тохижуулсан, камерын хяналтын системийг нэвтрүүлсэн, мэдээлэл авах гарын авлага, танилцуулгыг байршуулсан, тус газрын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдэд нээлттэй, мэдээлэл өгч туслах үйл ажиллагаа жигдэрсэн байдал ажиглагдсаныг сайшаан тэмдэглэж байна.

Монгол Улсын үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад "Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн", Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэгт "Цагдаагийн байгууллага, алба хаагч нь хуулийг чанд сахиж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлахгүйгээр хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үүрэгтэй". Мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 дэх заалтад нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үүрэг нь цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой стандарт, дүрэм, журам, заавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах" гэж заасан.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Цагдаагийн газрын хэмжээнд мэдүүлэг авах зориулалтаар ашиглаж байгаа албан өрөөг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны А/57 дугаар тушаалаар баталсан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагад бүрэн нийцүүлэх;

2.Эрүүгийн цагдаагийн албаны тасгийн нийтийн эзэмшлийн талбай, алба хаагчдын өрөөг камержуулах, Прокурорын зөвшөөрөл олгогдсоноос бусад газарт мэдүүлэг авах ажиллагааг явуулахгүй байх;

3.Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй, тэргэнцэртэй иргэд Цагдаагийн газрын төв хаалгаар орох, гарахад зориулсан налуу замыг холбогдох стандартын дагуу байгуулах, хараа, сонсгол, хэлний бэрхшээлтэй хүн мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх, тэдэнтэй уулзахад зориулсан өрөө бэлтгэх;

4.Цагдаагийн алба хаагчтай уулзах үедээ иргэд гар утсаа түр хадгалах зориулалт бүхий шүүгээг (локер) ашиглахгүй байх, эсхүл байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах зайлшгүй шаардлагаар ашиглана гэж үзвэл, хууль зүйн үндэслэл, түүнд нийцүүлсэн журмыг боловсруулж мөрдөх, ингэхдээ хүний эд зүйл, хувийн мэдээллийг хамгаалах, гар утаснаас мэдээлэл алдагдах боломжийг хаах, хувийн мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын талаар тусгах;

5.Баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх чиг үүргийг шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагад шилжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах зэрэг болно.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Зөвлөмжийн хуулбарыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Бригадын генерал Т.Сүхболдод хүргүүлэв.

Жич: Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа хүний эрхийн зарчимд нийцэж буй байдлын талаарх судалгаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлын талаарх нэгдсэн дүнг хяналт шинжилгээ дууссаны дараа Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагад танилцуулах болно.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД